

1500147-39.2022.8.26.0629

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Crimes Previstos na Lei de Estrangeiros

Magistrado: CERES DE OLIVEIRA DANCKWARDT

Comarca: Tietê

Foro: Foro de Tietê

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 24/08/2022

... outros petrechos utilizados para o tráfico ou quantidade de entorpecentes que indicasse fins de mercancia, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n.º 11.343/2006.

Verifico, portanto, que o réu praticou o delito do art. 28 da LD, pois trazia consigo drogas, com o intuito de consumo pessoal.

Consigno, ainda, que a pequena quantidade de drogas é da própria essência do tipo penal, sendo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tietê

Foro de Tietê

Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida XI de Agosto, 130, Tiete-SP - cep 18530-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500147-39.2022.8.26.0629 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500147-39.2022.8.26.0629

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Crimes Previstos na Lei de Estrangeiros

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado - 3027067/2022 - DEL.POL.TIETÊ

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

KAIO ESTEFANE LIMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CERES DE OLIVEIRA DANCKWARDT

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia (fls. 29/30) em face de KAIO ESTEFANE LIMA, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 28, caput, da Lei n.º 11.343/2006, porque, no dia 01 de fevereiro de 2022, por volta da 20h30, na Rua Giácomo Santo Forvelize, n.º 40, São Guilherme, nesta cidade e comarca de Tietê, o acusado, supostamente, trazia consigo, para consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares, 01 (uma) porção de maconha, pesando aproximadamente 1,46 g (um grama e cinquenta e um centigramas).

Consta da denúncia que, no dia dos fatos, os policiais militares, em patrulhamento de rotina, surpreenderam o acusado e, em busca pessoal, apreenderam a porção de droga descrita acima.

Foi designada audiência de instrução e julgamento (fls. 32/33).

O réu foi citado (fl. 51).

Em audiência de instrução e julgamento, a defesa apresentou resposta à acusação, e a denúncia foi recebida. Durante a instrução processual, procedeu-se à oitiva das testemunhas, e, ao final, o réu foi interrogado.

As partes apresentaram alegações finais em audiência.

É o relatório.

Decido.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito.

A materialidade dos fatos está comprovada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência n.º AF9240-1/2022 (fls. 01/02); termo circunstanciado (fls. 03/05); auto de exibição/apreensão (fl. 06); laudo pericial (fls. 07/09); bem como pela prova oral colhida.

Sobreleva notar que a substância apreendida (tetrahydrocannabinol) se encontra expressamente prevista na Portaria n.º 344/98 e na Resolução n.º 104 da ANVISA, amoldando-se perfeitamente à definição legal de droga (art. 1º, §1º, da LD).

Da mesma forma, a autoria do réu mostra-se plenamente demonstrada, pois os elementos produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa estão em consonância com aqueles obtidos na fase inquisitorial.

A testemunha RODRIGO APARECIDO MORETO, policial militar, disse que estava em patrulhamento pelo bairro, quando avistaram Kaio que demonstrou nervosismo e tentou entrar em um terreno; que foi abordado e no bolso de sua blusa havia uma porção de maconha; que, a respeito da droga, disse que era para seu uso pessoal.

No mesmo sentido, a testemunha RAFAEL DA SILVA ROMEIRO ANDRADE, policial militar, narrou que durante o patrulhamento, ele e seu parceiro se depararam com três indivíduos, quando Kaio demonstrou nervosismo e tentou se esconder dentro de um terreno; que, em abordagem pessoal, foi localizada uma porção de maconha em seu bolso da blusa.

Não há motivos para não dar créditos à palavra dos policiais que atuaram no caso, conforme a jurisprudência do C. STJ (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021) e do E. TJSP (TJSP; Apelação Criminal 0014180-58.2012.8.26.0565; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavaleiro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Caetano do Sul - 1ª Vara Criminal e da Infância e Juventude; Data do Julgamento: 14/05/2019; Data de Registro: 15/05/2019). Não constam rixas envolvendo o réu e as testemunhas, que, inclusive, foram devidamente compromissadas em juízo, nos termos do art. 203 do CPP. Destaque-se que a prova foi colhida ao crivo do contraditório, consoante art. 5º, LV, da CF, e que não compareceram testemunhas que questionassem os fatos trazidos em juízo pelos policiais, os quais, portanto, devem prevalecer.

Em reforço, o acusado confessou a prática do crime. Disse que foi abordado pelos policiais em posse de maconha, droga para consumo próprio.

Friso que a quantidade de droga apreendida é compatível com a figura do usuário.

Não foram encontrados com o acusado quaisquer outros petrechos utilizados para o tráfico ou quantidade de entorpecentes que indicasse fins de mercancia, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n.º 11.343/2006.

Verifico, portanto, que o réu praticou o delito do art. 28 da LD, pois trazia consigo drogas, com o intuito de consumo pessoal.

Consigno, ainda, que a pequena quantidade de drogas é da própria essência do tipo penal, sendo que qualquer flexibilização nesse sentido implicaria esvaziamento da norma incriminadora. Nesses termos, a jurisprudência do C. STJ, in verbis:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO.

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO

EVIDENCIADO. 1. Independentemente da quantidade de drogas apreendidas, não se

aplica o princípio da insignificância aos delitos de porte de substância

entorpecente para consumo próprio e de tráfico de drogas, sob pena de se ter a

própria revogação, contra legem, da norma penal incriminadora. Precedentes. 2. O

objeto jurídico tutelado pela norma do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 é a saúde

pública, e não apenas a do usuário, visto que sua conduta atinge não somente a sua

esfera pessoal, mas toda a coletividade, diante da potencialidade ofensiva do

delito de porte de entorpecentes. 3. Para a caracterização do delito descrito no

artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, não se faz necessária a ocorrência de efetiva lesão ao bem jurídico protegido, bastando a realização da conduta proibida para que se presuma o perigo ao bem tutelado. Isso porque, ao adquirir droga para seu consumo, o usuário realimenta o comércio nefasto, pondo em risco a saúde pública e sendo fator decisivo na difusão dos tóxicos. 4. A reduzida quantidade de drogas integra a própria essência do crime de porte de substância entorpecente para consumo próprio, visto que, do contrário, poder-se-ia estar diante da hipótese do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006. 5. Recurso em habeas corpus não provido. (STJ, RHC 35.920/DF, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma j. 20.05.2014, noticiado no Informativo 541) (grifei).

A condenação, portanto, é medida que se impõe, já que “trazer consigo” é verbo do tipo penal do art. 28 da LD e, sendo tipo misto alternativo, a prática de qualquer dos verbos é suficiente à sua consumação.

Passo à dosimetria da pena.

No tocante às circunstâncias judiciais dos arts. 42 da LD e 59 do CP, essas não destoam do esperado.

Incide a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP e Súmula 545 do STJ). No entanto, verifico que o acusado é reincidente, conforme certidão de distribuições criminais de fls. 23/25, em virtude da condenação com trânsito em julgado no processo de n.º 1500112-93.2021.8.26.0571, por tráfico de entorpecentes, não tendo perpassado o período depurador (arts. 61, I, e 63 do CP).

Dessa forma, considerando a reincidência, a pena deve se aproximar do máximo, sem, contudo, se desconsiderar a confissão espontânea do réu. Procedo, portanto, a uma compensação parcial, em atenção ao princípio da proporcionalidade, com amparo na jurisprudência do C. STJ (STJ, HC 640.105/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Assim sendo, entendo pela aplicação da pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 9 (nove) meses.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, para CONDENAR VICENTE NILTON LOPES, já qualificado, pela prática do delito previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, à pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 9 (nove) meses.

Incabível prisão preventiva em se tratando do presente delito (art. 387, § 1º, do CPP).

Sem custas, por força do art. 55 da Lei n.º 9.099/1995.

Oficie-se à autoridade policial, autorizando a incineração das drogas, se ainda não ocorreu, devendo o fato ser certificado nos autos (art. 72 da LD).

Expeça-se certidão de honorários, caso o patrono do réu tenha sido nomeado com base no convênio OAB/Defensoria.

Após o trânsito em julgado:

- a) oficie-se ao IIRGD, comunicando a condenação;
- b) oficie-se ao TRE/SP, para os fins do art. 15, III, da Constituição Federal;
- c) expeça-se guia de execução definitiva;
- d) cumpridas todas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

A inscrição em livros de registro do rol dos culpados foi abolida, conforme art. 372 das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado. Sentença registrada eletronicamente.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Tiete, 24 de agosto de 2022.